



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.667-2025

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a fs. 686 y siguientes: A lo principal: téngase presente en lo que fuere pertinente; **al otrosí:** a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 595 (TCE), reclama don Daniel Adolfo Reyes Morales, candidato al cargo de Alcalde por la comuna de La Florida, Región Metropolitana de Santiago, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G2768 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisiones graves su cuenta general de ingresos y gastos electorales y ordenó la devolución de \$99.810;

2°) Que, el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 obliga a informar, hasta antes del día de la elección, únicamente los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 que sobrepasen las treinta unidades de fomento por proveedor único. La carga es, entonces, de alcance acotado, y su incumplimiento produce una consecuencia severa —el rechazo del gasto y su exclusión de la cuenta, conforme al inciso quinto del artículo 47—, de modo que no puede extenderse a conceptos que la norma no menciona;

3°) Que, las observaciones N°5 y N°10 recaen sobre dos gastos declarados en la hoja 6 del Formulario de Gastos N°88, a foja 81: la factura N°405 de Faso Inversiones y Servicios SpA, por \$4.165.000, por el arriendo del vehículo destinado a instalar y desinstalar la propaganda, y la factura N°38 de Inmobiliaria 13 SpA, por \$3.570.000, por el armado y arriendo de una carpa. Ambos conciernen al traslado y montaje de implementos de propaganda, materia que la letra e) del artículo 2 contempla de manera específica y que el artículo 44 bis no comprende. No correspondía, entonces, exigir a su respecto el informe previo ni rechazarlos por no haberlo presentado; por lo que, en consecuencia, procede levantarlas;

4°) Que, la observación N°6 recae sobre el gasto de \$23.800.000 facturado por Gastronomía Punta Brasa Las Condes, según la factura N°220, por el evento de cierre de campaña, cuyo informe





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.667-2025

de servicios y fichas técnicas rolan a fojas 348 a 363. Se trata de un pago efectuado a una persona que prestó servicios a la candidatura —la producción del evento—, de la letra d) del artículo 2, que supera las treinta unidades de fomento por proveedor único, de manera que debía informarse antes del día de la elección conforme al artículo 44 bis. La propia reclamación reconoce la omisión del informe previo y la atribuye a «un error de imputación o clasificación», lo que reafirma esa conclusión;

5°) Que, lo mismo ocurre con las observaciones N°7, N°8 y N°9. La primera recae sobre la factura N°36 de Inmobiliaria 13 SpA, por \$20.497.750, por la confección de propaganda impresa y merchandising; la segunda, sobre la factura N°17 de El Faro Comunicaciones SpA, por \$11.900.000, por asesoría, diseño y pauteo de promociones digitales; y la tercera, sobre la factura N°221 de Gastronomía Punta Brasa Las Condes, por \$9.520.000, por mil seiscientas colaciones para apoderados de mesa. Los tres son pagos efectuados a personas que prestan servicios a la candidatura, de la letra d) del artículo 2, y superan las treinta unidades de fomento por proveedor único, de manera que debían informarse antes del día de la elección. Un gasto de \$9.520.000 por alimentación no puede, además, calificarse de menor y frecuente en los términos de la letra g);

6°) Que, respecto de esas cuatro observaciones la omisión es insubsanable. El artículo 47, inciso 5°, dispone que la cuenta solo puede contener como gastos aquellos que fueron informados en los términos del artículo 44 bis antes del día de la elección, y que cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta. El propio administrador electoral reconoce la omisión y la atribuye a una errada clasificación y a descoordinaciones internas, explicación que la norma no admite como excusa; por lo que, en consecuencia, procede mantenerlas;

7°) Que, la observación N°12 recae sobre un gasto de \$99.810 por compra de cargadores de teléfonos celulares, rechazado por no constituir gasto electoral en los términos del artículo 2 de la Ley N°19.884. El gasto está declarado en el Formulario Auxiliar





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.667-2025

N°108, de gastos menores, y la boleta electrónica que lo respalda rola a foja 140, emitida el siete de septiembre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña, por diez cargadores, de modo que el desembolso se encuentra acreditado. Lo adquirido se aviene, además, con los gastos menores y frecuentes a que se refiere la letra g) de esa disposición, pues permitió mantener operativos los equipos de comunicación del comando durante la jornada electoral. A ello se agrega que el monto es de baja significación económica; por lo que, en consecuencia, procede levantarla y dejar sin efecto la devolución que se fundaba en ella; y

8°) Que, levantadas las observaciones N°5, N°10 y N°12, los gastos que se mantienen rechazados ascienden a \$65.717.750, equivalentes al 34,5% de los \$190.462.957 declarados en el Formulario de Gastos N°88, porcentaje que supera el veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la misma ley, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, solo en cuanto se levantan las observaciones N°5, N°10 y N°12 de la resolución N°G2768, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, y se deja sin efecto la devolución de \$99.810, y se rechaza en lo demás. En consecuencia, se mantiene el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Acordada la decisión de mantener la observación N°6 con el voto en contra del Ministro señor Ascencio, quien estuvo por levantarla, por estimar que el evento de cierre de campaña es una manifestación pública dirigida a promover al candidato, comprendida en la letra a) del artículo 2 de la Ley N°19.884, respecto de la cual el artículo 44 bis no exige el informe previo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.667-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 22/09/2026



Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 22/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 22/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1667-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 22/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 22 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 22/09/2026



41EC281A-8C56-40D2-A1E3-D706327B9EF5

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.